

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3074/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย สม ศักดิ์ แซ่เจียง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1)

พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 19, มาตรา 44, มาตรา 50

ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 19 วรรคแรกบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดมียาสูบที่มีได้ปิดแสดงมียาสูบไว้ในครอบครองเกินกำหนด มาตรา 44 วรรคสองบัญญัติให้ริบบุหรี่ชิกาแรต ในคดีกระทำความผิดบทบัญญัติ มาตรา 19 รวมทั้งหีบห่อเป็นของกรมสรรพสามิต คดีนี้เจ้าพนักงานตำรวจจับได้ของกลางบุหรี่ชิกาแรตถึงสแตนเลส 1 ใบ และรถจักรยานยนต์ 1 คัน แต่รถจักรยานยนต์ของกลางมิใช่หีบห่ออันเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานมียาสูบไม่ปิดแสดงมียาสูบจึงริบไม่ได้ ทั้งมิใช่ทรัพย์สินของกลางโดยตรงที่ใช้ในการกระทำความผิดฐานนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33(1) จึงไม่สมควรริบ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อขายซึ่งบุหรี่ชิกาแรตอันเป็นยาสูบที่มีได้ปิดแสดงมียาสูบตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509ขอให้ลงโทษตามพระราช

บัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 4, 19, 24, 44, 49, 50 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ริมของกลางเป็นของกรมสรรพสามิต

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 50 ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 37,125 บาท ของกลางริมเป็นของ กรมสรรพสามิต เว้นแต่รถจักรยานยนต์ของกลางให้คืนเจ้าของ เพราะไม่ใช่หีบห่อ หรือเครื่องอุปกรณ์ในการกระทำผิดเกี่ยวกับการไม่ปิดแสตมป์ยาสูบ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้ ในการกระทำผิด จึงไม่ริบ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบรถจักรยานยนต์ของกลางด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาขอให้ริมของกลาง โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 19 วรรคแรก บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดมียาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบไว้ในครอบครองเกินกำหนด มาตรา 44 วรรคสอง บัญญัติให้ริบบุหรี่ชิกาแรตในคดีกระทำผิดบทบัญญัติ มาตรา 19 รวมทั้งหีบห่อเป็นของกรมสรรพสามิต คดีนี้เจ้าพนักงานตำรวจจับได้ของกลาง บุหรี่ชิกาแรต ถึงสแตนเลส 1 ใบ และรถจักรยานยนต์ 1 คัน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ ริบบุหรี่ชิกาแรตและถึงสแตนเลส แต่ให้คืนรถจักรยานยนต์ของกลาง ปัญหาที่ต้อง วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่ารถจักรยานยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำ ผิดอันควรต้องริบหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า รถจักรยานยนต์ของกลางมิใช่หีบห่อ อันเกี่ยวกับการกระทำผิดฐานมียาสูบไม่ปิดแสตมป์ยาสูบ จึงริบไม่ได้ ทั้งมิใช่ทรัพย์สิน

ของกลางโดยตรงที่ใช้ในการกระทำความผิดฐานนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 33(1) จึงไม่ควรริบ

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระภู่น-อิธิราช มณีภาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>